

1501112-05.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/10/2022

... que não havia suspeita de prática de tráfico de drogas no imóvel; entretanto, o local é conhecido como ponto de tráfico.

A testemunha policial Marcilio, em juízo (fls. 128), reconheceu pessoal e seguramente a ré como autora do delito e relatou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Disse que avistou

...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

1501112-05.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501112-05.2022.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GEOVANNA SEVERO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

GEOVANNA SEVERO DA SILVA foi denunciada pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, no dia 21 de março de 2022, por volta das 03h12min, na Rua da Coragem, ao lado do nº 9.760, bairro Melvi, nesta Comarca, mantinha em depósito drogas, para fins de tráfico, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A ré foi notificada, citada e apresentou defesa prévia (fls. 68/71), sendo recebida a denúncia (fls. 72).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório (fls. 128).

Em alegações finais (fls. 131/137 e 141/167), o Ministério Público requereu a condenação da ré nos termos da denúncia e a defesa, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade da prisão em flagrante ante a violação de domicílio e a alegação genérica de atitude suspeita e, no mérito, a fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecendo-se a circunstância atenuante da menoridade relativa e a figura do tráfico privilegiado.

É o relatório.

DECIDO.

Preliminarmente, não há que se falar em nulidade do flagrante e de eventuais provas

dele advindas, vez que a conduta de “guardar” drogas é de natureza permanente e, assim, nos termos do art. 5º, XI, da CF, que trata da inviolabilidade do lar, são excluídas as situações de flagrante delito das hipóteses em que proibido o ingresso em domicílio sem o consentimento do proprietário, razão pela qual desnecessária a autorização judicial para realização da busca em residência em tais circunstâncias. Dessa forma, “caracterizada, em princípio, a prática do delito de tráfico de entorpecentes, cuja permanência lhe é própria, podem os agentes públicos adentrar o domicílio do suspeito, independentemente de mandado judicial, para reprimir e fazer cessar a ação delituosa, a qualquer hora do dia, mesmo em período noturno” (STJ-5ª Turma, HC nº 183.110/SP, rel. Min. Gilson Dipp, j.04.08.11,DJe 17.08.11), razão pela qual a busca domiciliar realizada no imóvel, sem amparo de mandado judicial, não constitui violação de domicílio e nem, tampouco, contamina as provas colhidas (STJ-5ª Turma, HC nº 135.491/DF, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 23.02.10, DJe 29.03.10).

Por sua vez, a busca realizada pelos policiais não se justificou em genérica alegação de “atitude suspeita”, conforme aduz a defesa, mas, ao contrário, como será abordado adiante, os policiais verificaram que a porta da residência da acusada estava aberta, sendo possível visualizar drogas em cima da pia e a acusada dormindo ao lado, o que se extrai da prova oral coligida.

Assim, afasto a preliminar arguida e passo à análise do meritum causae.

A materialidade encontra-se demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão (fls. 08/09) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 86/88).

A autoria e intenção de traficância, por sua vez, restaram devidamente comprovadas em desfavor da acusada.

A ré, em seu interrogatório judicial (fls. 128), negou a prática delitiva, aduzindo que, no dia dos fatos, retornou do trabalho cansada e dormiu, deixando a porta do imóvel entreaberta, pois residia com outra mulher. Disse que foi acordada pelos policiais com chutes, tendo estes a indagado sobre drogas supostamente ali encontradas. Alegou que disse aos policiais que não tinha conhecimento sobre as drogas, tendo afirmado que havia acabado de voltar do trabalho. Mencionou que disse aos policiais para que eles olhassem sua bolsa e vissem seu uniforme do trabalho. Salientou que os policiais afirmaram que as drogas eram suas, porque só havia ela no imóvel. Asseverou que os policiais indagaram se ela tinha arma de fogo para dar a eles; porém, respondeu que não, pois não tinha envolvimento com o crime. Por derradeiro, aduziu que a mulher que residia com ela se chama Carol; todavia, esta não reside mais na residência.

Tal versão restou fantasiosa e isolada do conjunto probatório.

A testemunha policial Alexandre, em juízo (fls. 128), reconheceu pessoal e seguramente a ré como autora do delito e relatou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento quando avistou residência com porta entreaberta, sendo possível visualizar pessoa deitada em colchão e drogas embaladas em cima da pia. Declarou que a acusada estava dormindo, tendo solicitado que ela viesse falar com ele. Salientou que a ré confessou a traficância, aduzindo que estava embalando as drogas. Mencionou que a acusada disse que residia no imóvel com sua companheira. Contou que a ré estava embalando as drogas, quando parou para descansar. Asseverou que a acusada pode ter se esquecido de fechar a porta ou sua companheira a deixou aberta. Afirmou que a porta entreaberta despertou suspeita, pois visualizou a ré deitada no chão, imaginando que algo poderia ter acontecido. Disse que conseguiu visualizar a droga após se aproximar e colocar a cabeça no interior do imóvel. Por fim, relatou que não havia suspeita de prática de tráfico de drogas no imóvel; entretanto, o local é conhecido como ponto de tráfico.

A testemunha policial Marcílio, em juízo (fls. 128), reconheceu pessoal e seguramente a ré como autora do delito e relatou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Disse que avistou residência em beco com porta aberta, tendo suscitado da situação por conta do horário. Declarou que, ao colocar a cabeça na porta, visualizou drogas embaladas na pia do imóvel e a ré dormindo no chão da cozinha. Salientou que a ré confessou a prática delitiva, alegando que acabou dormindo enquanto traficava drogas. Mencionou que a luz do imóvel estava acesa. Narrou que não adentrou o imóvel, conseguindo

visualizar as drogas na pia ao se aproximar da porta da residência. Asseverou que a acusada estava deitada em colchão na cozinha; porém, o que chamou sua atenção foi o fato de visualizar as drogas. Por derradeiro, relatou que qualquer pessoa que passasse pelo local conseguiria ver as drogas em cima da pia.

Ressalte-se que “no que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário” (TJ-SP - Apelação nº 0034706-34.2011.8.26.0451, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Grassi Neto, j. 21/08/2014).

Ademais, os relatos prestados pelos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas, certos e seguros sobre a forma como se deu a abordagem e a prisão da acusada, não havendo qualquer discrepância significativa que pudesse infirmar a veracidade das declarações, mas, ao contrário, pequenas discrepâncias não fundamentais apenas reforçam a ideia de ausência de complô acusatório. Ressalte-se, ainda, que os depoimentos encontram-se em total harmonia com o inquérito policial e que os policiais sequer conheciam anteriormente a ré, não havendo qualquer elemento probatório que demonstre a intenção deliberada daqueles em prejudicá-la gratuitamente com tão grave acusação.

Estas, pois, as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Diante de tal quadro probatório, patente a responsabilidade criminal da acusada, pois as provas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira incontroversa a propriedade das drogas pela ré e a sua intenção de difusão, inclusive ante as circunstâncias da prisão, a quantidade, a forma de acondicionamento do estupefaciente e a existência de quantia em dinheiro, tudo a comprovar o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 28, § 2º, do mesmo diploma legal, não havendo o que se falar, portanto, em absolvição. Assim sendo, considero a ré como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, restando a individualização da pena.

Tendo em vista a intensidade da conduta da ré, que desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito, caracterizada pela grande quantidade de drogas apreendidas (fls. 08/09 e 86/88), o que inegavelmente causa maiores danos à saúde pública e que tem o potencial de atingir maior número de pessoas, acarretando irrefutável prejuízo à sociedade; sua primariedade e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa no valor de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, cada dia multa no seu valor mínimo legal.

Reconheço a circunstância atenuante da menoridade relativa, restabelecendo a reprimenda no mínimo legal.

Incabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, ante a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas – 53 (cinquenta e três) “eppendorfs” de cocaína, 25 (vinte e cinco) pedras de “crack” e 25 (vinte e cinco) porções de maconha (fls. 08/09 e 86/88), circunstância que afasta a aplicação do aludido benefício legal, eis que tal quantidade de drogas é indicativa de estreito contato com o crime organizado, já que não disponível facilmente em qualquer esquina, demandando contatos específicos para sua aquisição. Em razão do quantum de pena aplicado e da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, mormente a quantidade e diversidade das drogas apreendidas, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 Rel. Guilherme G. Strenger, j. 07/05/2014; TJSP HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Ante o exposto, CONDENO a ré GEOVANNA SEVERO DA SILVA, qualificada nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar multa no valor de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal.

Ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos termos das r. decisões proferidas às fls. 25/30 e 72, cujos fundamentos passam a fazer parte integrante da presente como razão de decidir (STF - HC nº HC 120366 AgR/RS; RE nº 628511 AgR/SP; HC nº 111831 AgR/MT; RHC nº 116166/SP; HC nº 115773 AgR/PE; RHC nº 120982 AgR/SP), somados aos fundamentos para a fixação da pena-base e do regime prisional, e com fulcro no art. 387, § 1º, do referido diploma legal, não poderá a sentenciada recorrer em liberdade, recomendando-se na prisão em que se encontra.

Com fundamento no art. 63, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 91, II, "b", do CP, declaro a perda em favor da União dos valores apreendidos em poder da sentenciada, visto que provenientes do tráfico de drogas.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome da sentenciada no livro do rol dos culpados.

Autorizo, ainda, após o trânsito em julgado, a incineração da(s) substância(s) apreendida(s), providenciando-se o necessário.

Havendo bens apreendidos, proceda-se à destruição, devolução e/ou doação.

Custas processuais nas formas da lei.

P.R.I.C.

Praia Grande, 03 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA